mobile.de Datenschutzerklärung

In unserer Datenschutzerklärung haben wir alle wesentlichen Informationen über unseren Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte zusammengestellt.

Diese Datenschutzerklärung ist gültig ab 11.3.2025

1. Anwendungsbereich und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung der Websites mobile.de und automobile.fr sowie aller mit ihnen verbundenen Websites und aller Anwendungen, Dienstleistungen, Produkte und Tools von mobile.de (zusammenfassend "Services"), unabhängig davon, wie Sie diese Services aufrufen oder verwenden, einschließlich des Zugriffs über Mobilgeräte und per App.

Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern, indem wir die geänderte Fassung auf dieser Website veröffentlichen und den Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten Fassung angeben. Alle wesentlichen Änderungen dieser Datenschutzerklärung werden Ihnen per E-Mail mitgeteilt, sofern Sie sich bei uns registriert haben.

2. Verantwortlicher

mobile.de GmbH, Dernburgstraße 50, 14057 Berlin, ist die Betreiberin der Services und Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sofern in dieser Datenschutzerklärung von "wir" bzw. "unsere" die Rede ist, ist hiermit immer die mobile.de GmbH als Verantwortliche gemeint.

3. Datenschutzbeauftragte und Kontakt

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten überwacht. Falls Sie eine Frage zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Thema Datenschutz bei mobile.de haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@team.mobile.de oder postalisch an unsere oben genannte Postanschrift mit dem Zusatz "Datenschutzbeauftragter" wenden.

Darüber hinaus können Sie sich mit Fragen oder Beschwerden zu dieser Datenschutzerklärung oder unserem Umgang mit personenbezogenen Daten auch jederzeit an uns wenden.

4. Welche personenbezogenen Daten wir erheben und verarbeiten

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie unsere Services nutzen, ein neues mobile.de Konto erstellen, uns Informationen über ein Webformular mitteilen, Informationen zu Ihrem mobile.de Konto hinzufügen oder diese aktualisieren, sich an Community-Diskussionen beteiligen oder auf andere Art und Weise mit uns in Kontakt treten. Wir erheben auch personenbezogene Daten aus anderen Quellen (wie z. B. von anderen Mitgliedern der Adevinta-Unternehmensgruppe, Kreditauskunfteien und anderen Datenanbietern).

Insgesamt erheben wir die folgenden personenbezogenen Daten:

4.1 Personenbezogene Daten, die Sie bei der Nutzung unserer Services oder bei der Einrichtung eines mobile.de Kontos angeben

- Daten, die Sie identifizieren, wie Name, Anschrift, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, Ihr Nutzername, Profilfoto oder Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer, die Sie bei Eröffnung des mobile.de Kontos oder zu einem späteren Zeitpunkt angeben.
- Daten zu Inseraten und solche, die Sie bei einer Transaktion angeben, sowie weitere transaktionsbezogene Inhalte, die Sie generieren (z. B. Inserate, Fahrzeug-Identifizierungsnummern und sonstige Inhalte, die Sie generieren oder die sich auf Ihr mobile.de Konto beziehen, die Nutzung der Kontaktfunktion in den Inseraten oder Finanzierungsanfragen, gespeicherte Suchen und Inserate).
- Informationen, die für eine Finanzierungsanfrage (insbesondere zur Vorab-Kreditprüfung) und zur Finanzierungsvermittlung erforderlich sind (insbesondere Erwerbsstatus, monatliches Nettoeinkommen und Wohnkosten, etwaige Kreditverpflichtungen, präferierte Kreditlaufzeit und Anzahlung).
- Sonstige Inhalte, die Sie generieren oder die sich auf Ihr Konto beziehen (z. B. Händlerbewertung und Kommentare zu Händlerbewertungen).
- Inhalte, die Sie über unsere Nachrichten-Tools in Nachrichten mit anderen Nutzern austauschen (weitere Informationen hierzu unten unter Überprüfung der über unsere Nachrichten-Tools versendeten Nachrichten).
- Finanzinformationen (z. B. Kreditkarten- und Kontonummern, Zahlungsdaten) im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme einer von uns angebotenen entgeltlichen Leistung.
- In manchen Fällen: Alter, Geschlecht, Geburtsland, Nationalität, Familienstand, Interessen und Präferenzen.
- Wenn Sie eine Meldung bezüglich rechtswidriger Inhalte oder eine Beschwerde an uns übermitteln: Daten, die Sie identifizieren, wie z. B. Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, sowie zusätzliche Informationen, die Sie mit Ihrer Meldung bzw. Beschwerde angeben.
- Sie können uns weitere Informationen über ein Webformular zur Verfügung stellen oder durch Aktualisieren oder Hinzufügen von Daten zu Ihrem mobile.de Konto, durch Chats, Anfragen, durch Anrufe bei unserem Kundenservice, die wir automatisch zusammenfassen können und die mit Ihrem Einverständnis aufgezeichnet werden

können, oder wenn Sie aus anderen Gründen mit uns bezüglich unserer Services Kontakt aufnehmen.

- Weitere Daten, zu deren Erfassung und Verarbeitung wir gesetzlich verpflichtet oder berechtigt sind und die wir für Ihre Authentifizierung, Identifizierung oder zur Überprüfung der von uns erhobenen Daten benötigen.

4.2 Personenbezogene Daten, die wir automatisch bei der Nutzung unserer Services oder beim Erstellen eines mobile.de Kontos erheben

- Daten, die im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Services entstehen und mit Ihrem mobile.de Konto verknüpft sind, wenn Sie z. B. Suchen oder Inserate speichern.
- Daten über Ihre Interaktion mit unseren Services (wie z. B. Suchanfragen oder Aufrufe von Inseraten), Ihre Einstellungen für Werbeanzeigen und Ihre Kommunikation mit uns.
- Die in den Inseraten unserer Händler-Kunden eingeblendeten Telefonnummern sind virtuell. Eine virtuelle Telefonnummer ist eine Telefonnummer, die grundsätzlich nicht an eine SIM-Karte oder einen festen Standort gebunden ist, sondern Anrufe über das Internet an eine beliebige Telefonnummer weiterleitet, konkret an die jeweils von dem mobile.de Händler hinterlegte Telefonnummer. Wenn Sie eine virtuelle Telefonnummer anrufen, erheben wir die folgenden Daten: angerufene Telefonnummer, Uhrzeit und Dauer des Anrufs, ob dieser vom mobile.de Händler angenommen wurde, Ihre Telefonnummer (sofern von Ihnen übermittelt) einschließlich der sich aus der Vorwahl ergebenden Region, die IDs des Inserats sowie die Kundennummer des mobile.de Händlers, den Kanal Ihres Zugriffs auf das Inserat des mobile.de Händlers (Desktop, mobileWeb oder App, einschließlich des Betriebssystems) sowie den Kanal, über welchen Sie das Inserat aufgerufen haben (z. B. wird in einem Inserat in der mobile.de App eine andere virtuelle Rufnummer eingeblendet als im selben Inserat, das zur Plattform Kleinanzeigen exportiert wurde und dort über die Desktop-Version aufgerufen wird).
- Standortdaten, einschließlich des ungefähren Standorts (z. B. Region, die sich aus der IP-Adresse ergibt) und des genauen Standorts Ihres Mobilgeräts. Bitte beachten Sie, dass Sie bei den meisten Mobilgeräten die Verwendung von Standortdiensten für alle Anwendungen im Einstellungsmenü Ihres Mobilgeräts festlegen oder deaktivieren können.
- Computer- und Verbindungsinformationen, wie Statistiken über Ihre Aufrufe der Services, Informationen zum Datenverkehr zu und von den Websites, Referral-URL, Informationen zu Werbeanzeigen, Ihre IP- Adresse, Ihre Zugriffszeiten, Ihre Browser-Verlaufsdaten, Ihre Spracheinstellungen und Ihre Weblog- Informationen.

4.3 Personenbezogene Daten, die wir im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien erheben

Wir verwenden Cookies, Web-Beacons und ähnliche Technologien zur Erhebung von Daten im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Services. Diese Daten erheben wir von den Endgeräten (einschließlich Mobilgeräten), die Sie zur Nutzung unserer Services

verwenden. Die erhobenen Daten beinhalten folgende nutzungs- und gerätebezogene Informationen:

- Daten zu den Seiten, die Sie aufrufen, zu Zeitpunkt, Häufigkeit und Dauer der Aufrufe, zu den Links, auf die Sie klicken, und zu anderen Aktionen, die Sie im Rahmen Ihrer Nutzung unserer Services und in Werbe- und E-Mail-Inhalten vornehmen.
- Daten zu Ihren Aktivtäten und Interaktionen in Hinblick auf unsere Werbepartner einschließlich Daten darüber, welche Anzeigen Ihnen gezeigt wurden, wie oft sie gezeigt wurden, wann und wo sie gezeigt wurden und ob Sie eine Handlung ausgeführt haben, wie etwa auf eine Anzeige geklickt oder eine Transaktion durchgeführt haben.
- Ihre Zugehörigkeit zu einem oder mehreren Nutzersegmenten bzw. Nutzerkategorien, wie z. B. männlich, 20-49 Jahre, an Kfz interessiert.
- Modell bzw. Gerätetyp, Betriebssystem und Version, Typ und Einstellungen des Browsers, Geräte-ID oder individuelle Geräte-Kennung, ID für Werbeanzeigen, individuelles Geräte-Token, und Daten betreffend Cookies (z. B. Cookie-ID).
- Die IP-Adresse, von der aus Ihr Endgerät auf die Services zugreift.
- Standortdaten, einschließlich des ungefähren Standorts (z. B. Region, die sich aus der IP-Adresse ergibt) und des genauen Standorts Ihres Mobilgeräts. Bitte beachten Sie, dass Sie bei den meisten Mobilgeräten die Verwendung von Standortdiensten für alle Anwendungen im Einstellungsmenü Ihres Mobilgeräts festlegen oder deaktivieren können.

Weitere Informationen zu unserer Nutzung dieser Technologien und Ihren Wahlmöglichkeiten finden Sie unter '9 Cookies und ähnliche Technologien'.

4.4 Personenbezogene Daten aus anderen Quellen

Wir erheben auch personenbezogene Daten über Sie aus anderen Quellen und von Dritten, soweit dies nach dem anwendbaren Recht zulässig ist. Dies umfasst insbesondere die folgenden Daten:

- Daten aus öffentlichen Quellen (z. B. demografische Angaben)
- Daten von Auskunfteien (z. B. Kreditprüfungsdaten und Identitätsbestätigungen)
- Daten von Datenanbietern (z. B. demografische Angaben, Daten im Zusammenhang mit interessenbasierter und Online-Werbung)

Wir führen die von Ihnen bereitgestellten Daten mit Daten aus diesen anderen Quellen zusammen. Wenn uns Dritte personenbezogene Daten übermitteln, ergreifen wir Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass diese Dritten berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten uns gegenüber offenzulegen. Zugang zu personenbezogenen Daten über Sie erhalten wir auch von anderen Mitgliedern der Adevinta-Unternehmensgruppe.

4.5 Daten, die Sie für uns bei sozialen Netzwerken freigeben

- Wir ermöglichen es Ihnen, Daten mit sozialen Netzwerken zu teilen oder soziale Netzwerke oder ähnliche Dienstleister, bei denen Sie bereits ein Konto haben, zu nutzen, um ein mobile.de Konto anzulegen oder Ihr mobile.de Konto mit Ihrem Konto bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk oder ähnlichen Dienstleister (z. B. Meta und Google) zu verknüpfen. Diese sozialen Netzwerke und ähnliche Dienstleister können uns automatisch Zugang zu bestimmten personenbezogenen Daten einräumen, die dort über Sie gespeichert sind (z. B. Inhalte, die Sie sich angesehen haben oder die Ihnen gefallen, Informationen zu den Werbeanzeigen, die Ihnen angezeigt wurden oder die Sie angeklickt haben, usw.). Sie können die personenbezogenen Daten, auf die wir zugreifen können, über die Datenschutzeinstellungen des jeweiligen sozialen Netzwerks oder des ähnlichen Dienstleisters festlegen.
- Wir verwenden Social Media Links zu verschiedenen sozialen Netzwerken. Mit Hilfe dieser Links können Sie u.a. Inhalte teilen oder Produkte weiterempfehlen. Die Social Media Links sind so eingebunden, dass beim reinen Aufruf der Seite keine personenbezogenen Daten durch die sozialen Netzwerke erhoben werden können. Erst bei einem Klick eines Social Media Links durch den Nutzer wird eine Verbindung mit dem jeweiligen sozialen Netzwerk hergestellt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Netzwerke bzw. Webseiten. Die Links hierzu finden Sie unten. Auf unseren Webseiten haben wir Social Media Links zu folgenden sozialen Netzwerken eingebunden:
    - Meta (Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, Irland). Den Link zur Datenschutzerklärung von Meta finden Sie hier: https://www.facebook.com/about/privacy
    - X (X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA). Den Link zur Datenschutzerklärung von X finden Sie hier: https://twitter.com/privacy
    - YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland). Den Link zur Datenschutzerklärung finden Sie hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de-de

4.6 Daten, die wir bei der Nutzung von Social Login-Funktionen erhalten

- Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit Social Login-Funktionen von Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ireland) und Apple (Apple Inc., a California corporation with its principal place of business at One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, USA) zu registrieren ("Register with Google", "Register with Apple"). Mit diesen Funktionen können Sie ein mobile.de Konto unter Nutzung der Login-Daten von Apple bzw. Google erstellen. Nutzen Sie diese Funktion, senden wir eine entsprechende Anfrage an Google bzw. Apple mit der Information, dass Sie sich bei uns anmelden wollen und es wird unmittelbar zwischen Ihrem Endgerät und den Servern von Google bzw. Apple eine Verbindung hergestellt. Sie werden dann von Google bzw. Apple aufgefordert sich unter Angabe Ihrer Login-Daten anzumelden und die Anmeldung für mobile.de zu bestätigen. Anschließend

übermitteln uns Google bzw. Apple zumindest Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren Namen und – soweit Sie dies ausdrücklich gestatten – gegebenenfalls weitere Profildaten.

- Wir verarbeiten diese Daten dann so, als hätten Sie sie uns direkt während der Registrierung angegeben und wie in den nachfolgenden Ziffern (insbesondere Ziffer 5) beschrieben.
- Nutzen Sie anschließend die Login-Funktion von Google bzw. Apple, erhalten wir von Google bzw. Apple lediglich die Information, dass Sie zum Login berechtigt sind. Wir erhalten keine Kenntnis von Ihren eigentlichen Login-Informationen (wie z. B. Nutzernamen oder Passwörtern).

5. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sowie Kategorien von Empfängern

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu verschiedenen Zwecken und aufgrund verschiedener Rechtsgrundlagen, die eine solche Verarbeitung erlauben. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter anderem, um unsere Services zu erbringen und diese zu verbessern, um Ihnen ein personalisiertes Nutzungserlebnis auf dieser Website zu bieten, um Sie zu Ihrem mobile.de Konto und unseren Services zu kontaktieren, um Kundenservice zu erbringen, um Ihnen personalisierte Werbung und Marketingmitteilungen anzubieten und um betrügerische oder rechtswidrige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern, einzudämmen und zu untersuchen. Zu diesen Zwecken geben wir Ihre Daten auch an Dritte (einschließlich unserer Auftragsverarbeiter) und andere Mitglieder unserer Unternehmensgruppe gemäß Ziffer 5.6 dieser Datenschutzerklärung weiter.

Im Folgenden finden Sie eine – nach Rechtsgrundlagen geordnete – Zusammenfassung der Zwecke, zu denen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, einschließlich der Kategorien von Empfängern, an die wir personenbezogene Daten zu den jeweils genannten Zwecken übermitteln:

5.1 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen und um Ihnen unsere Services zur Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO). Dies umfasst die folgenden Zwecke:

- Verarbeitung von Daten zu Ihrer Person bzw. Ihrem Unternehmen zu Zwecken des Abschlusses und der Durchführung des Vertrags mit Ihnen.
- Erbringung unserer Services und deren Nutzung (einschließlich der Abrechnung), insbesondere zur Veröffentlichung von Inseraten und sonstigen Inhalten des Nutzers, zur Bereitstellung des Direkt-Verkauf-Services und zur Ermöglichung der Durchführung von Finanzierungsvergleichen und -vermittlungen, Versicherungsvergleichen und um die Qualität und den Erfolg unserer Services zu messen und zu verbessern, unsere Services sicher und einsatzbereit zu halten und den Inhalt der Website und Services anhand der von Ihnen vorgenommenen Handlungen an das anzupassen, was Ihnen gefallen könnte. Im Rahmen der Finanzierungsvermittlung beim mobile.de Online-Kauf verarbeiten wir näher beschriebene personenbezogene Daten in gemeinsamer Verantwortlichkeit im Sinne des Art. 26 DSGVO mit der Santander Consumer Bank AG,

Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Weitere Informationen zu dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit sind im Rahmen des Bestellprozesses von mobile.de Online-Kauf sowie auf Anfrage bei unserem Datenschutzbeauftragten (s. oben Ziffer 3 dieser Datenschutzerklärung) erhältlich.

- Ermöglichung und Durchführung von Transaktionen/Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern (einschließlich der Übermittlung Ihrer hierfür erforderlichen personenbezogenen Daten an andere mobile.de Nutzer), die Bereitstellung und Verbesserung von Funktionen wie Bewertungen und mobile.de Kontoverwaltung, die Bereitstellung weiterer von Ihnen in Anspruch genommener Dienstleistungen (wie im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen beschrieben) sowie die Absicherung der Funktionsfähigkeit unserer Services.
- Gewährung des Zugriffs auf Ihre gespeicherten Fahrzeuge, Suchen und – sofern verfügbar – gespeicherte unverbindliche Finanzierungsangebote sowie andere von uns angebotene Features, insbesondere das Speichern Ihrer Angaben für Finanzierungsanfragen, um zukünftige Finanzierungsanfragen mit wenigen Klicks stellen zu können.
- Klärung von Problemen mit Ihrem mobile.de Konto, Durchsetzung von Gebührenforderungen und Erbringung sonstiger Leistungen im Rahmen des Kundenservice (inklusive der Feedback-Lösung auf unserer Website), insbesondere um Sie an die Möglichkeit eines angefragten Finanzierungsabschlusses per E-Mail zu erinnern. Zu diesen Zwecken können wir Sie per E-Mail, Telefon, SMS, Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobilgerät oder per Post kontaktieren.
- Verarbeitung allgemeiner Standortdaten (wie IP-Adresse oder Postleitzahl), um Ihnen standortbasierte Dienstleistungen (wie Umkreissuche und andere aufgrund Ihrer allgemeinen Standortdaten
- Durchsetzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dieser Datenschutzerklärung und anderer Grundsätze.
- Darstellung der Geschäftsadresse von angemeldeten Automobil-Händlern in einer Karte in Inseraten des jeweiligen Händlers (Hierzu übermitteln wir die Adressdaten an externe Dienstleister wie Google Ireland Limited im Rahmen von Google Maps (Google Datenschutzerklärung). Falls ein Händler nicht möchte, dass seine Standortangaben in einer Karte in seinen Inseraten angezeigt werden, kann er sich jederzeit an den mobile.de Kundenservice wenden.).
- Gewährung des Zugriffs auf Ihre Inserate und deren Inhalt für andere Mitglieder unserer Unternehmensgruppe (insbesondere Kleinanzeigen für den automatischen Export von Inseraten) oder kooperierende externe Anbieter von Websites, Anwendungen, Dienstleistungen und Tools, mit denen wir gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammenarbeiten, damit diese Ihre Inserate und deren Inhalt auf ihren Websites oder in ihren Anwendungen, Dienstleistungen und Tools veröffentlichen oder bewerben. Wenn wir die Inhalte Ihrer Inserate und damit zusammenhängende personenbezogene Daten an solche externe Anbieter weitergeben, geschieht dies nur auf Basis einer Vereinbarung, die die Nutzung dieser personenbezogenen Daten durch den externen Anbieter auf die Zwecke beschränkt, die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber erforderlich sind.

Der externe Anbieter wird vertraglich dazu verpflichtet, im Hinblick auf diese Daten angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Externe Anbieter sind in keiner Weise berechtigt, personenbezogene Daten, die in Ihren Inseraten enthalten sind, an Dritte weiterzugeben.

Soweit erforderlich, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren der genannten Zwecke an Auftragsverarbeiter und folgende weitere Empfänger:

- Andere mobile.de Nutzer
- An mobile.de Händler
- Mitglieder unserer Unternehmensgruppe gemäß Ziffer 5.6 dieser Datenschutzerklärung, insbesondere Kleinanzeigen
- Externe Serviceanbieter, wie Finanzierungsvermittler, Banken und sonstige Partner für das Angebot und die Vermittlung von Kfz-Finanzierungen
- Externe Betreiber von Websites, Anwendungen, Dienstleistungen und Tools

5.2 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen (Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO). Dies umfasst die folgenden Zwecke:

- Mitwirkung an Verfahren (einschließlich Gerichtsverfahren), die von staatlichen Stellen insbesondere zur Aufklärung, Untersuchung und Verfolgung von rechtswidrigen Handlungen durchgeführt werden.
- Verhinderung, Erkennung und Eindämmung (einschließlich der Einhaltung von Meldepflichten) von rechtswidrigen Handlungen (z. B. Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).
- Beantwortung von Auskunftsersuchen Dritter, die auf gesetzlichen Auskunftsansprüchen beruhen, die Dritte gegen uns haben (z. B. im Falle von Verletzungen des geistigen Eigentums oder Markenverletzungen bzw. sonstigen Rechtsverletzungen).
- Bearbeitung von Meldungen rechtswidriger Inhalte und von Beschwerden, einschließlich der Überprüfung, ob diese Meldungen oder Beschwerden von demselben Nutzer häufig offensichtlich unbegründet sind.
- Erfüllung weiterer gesetzlicher Vorgaben in den Bereichen Verbraucherschutz, Online-Plattformen und Steuern.
- Gewährleistung der Informationssicherheit unserer Services.
- Aufbewahrung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten zur Erfüllung spezifischer gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (weitere Informationen zur Aufbewahrung Ihrer Daten durch mobile.de finden Sie unter '7. Speicherdauer und Löschung').

Soweit erforderlich, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren der genannten Zwecke an Auftragsverarbeiter und

folgende weitere Empfänger:

- An Strafverfolgungsbehörden, Steuerbehörden, Gerichte, sonstige staatliche Stellen, zwischenstaatliche oder supranationale Stellen
- Dritte auf der Basis gesetzlicher Auskunftsansprüche uns gegenüber
- Externe Serviceanbieter und Finanzinstitutspartner
- Dritte, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind, sofern sie uns eine rechtliche Anordnung, einen Gerichtsbeschluss oder eine gleichwertige rechtliche Verfügung vorlegen
- An Kreditauskunfteien, sofern dies gesetzlich erlaubt oder verpflichtend ist (z. B. Informationen zu Zahlungsverzögerungen, Zahlungsausfällen oder anderen Unregelmäßigkeiten, die für Ihre Kreditauskunft relevant sein können)
- Andere Nutzer

5.3 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die lebenswichtigen Interessen einer anderen natürlichen Person zu schützen (Art. 6 Abs. 1 lit. d) DSGVO). Dies umfasst die folgenden Zwecke:

- Verhinderung, Erkennung, Eindämmung und Untersuchung von rechtswidrigen Handlungen, die zu einer Beeinträchtigung Ihrer lebenswichtigen Interessen oder der lebenswichtigen Interessen einer anderen natürlichen Person führen können, soweit nicht bereits eine dahingehende gesetzliche Verpflichtung besteht.

Soweit erforderlich, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren der genannten Zwecke an Auftragsverarbeiter und folgende weitere Empfänger:

- An Strafverfolgungsbehörden, Gerichte oder sonstige staatliche Stellen, zwischenstaatliche oder supranationale Stellen
- Dritte, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind
- Externe Serviceanbieter

5.4 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unsere berechtigten Interessen zu verfolgen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO), sofern Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht überwiegen. Um unsere Interessen mit Ihren Rechten in Einklang zu bringen, haben wir entsprechende Kontrollmechanismen eingeführt. Auf dieser Grundlage verarbeiten wir Ihre Daten zu den folgenden Zwecken:

- Mitwirkung an Verfahren (einschließlich Gerichtsverfahren), die von Gerichten, Strafverfolgungsbehörden oder sonstigen staatlichen, zwischenstaatlichen oder supranationalen Stellen insbesondere zur Aufklärung, Untersuchung und Verfolgung von rechtswidrigen Handlungen durchgeführt werden, soweit nicht bereits eine dahingehende gesetzliche Verpflichtung besteht und wir berechtigterweise davon ausgehen dürfen, dass die Weitergabe der Daten notwendig ist, um drohende

Nachteile abzuwenden oder einen Verdacht auf eine rechtswidrige Handlung zu melden. In solchen Fällen werden wir nur die nach unserer Einschätzung erforderlichen Daten offenlegen, wie z. B. Name, Ort, Postleitzahl, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, bisherige Nutzernamen, IP-Adresse, Betrugsbeschwerden und Inseratsinhalte.

- Wahrung berechtigter Interessen Dritter im Rahmen zivilrechtlicher Auseinandersetzungen, soweit nicht bereits eine dahingehende gesetzliche Verpflichtung besteht und wir berechtigterweise davon ausgehen dürfen, dass eine Weitergabe der Daten an solche Dritte notwendig ist, um drohende Nachteile abzuwenden.
- Verhinderung, Erkennung, Eindämmung und Untersuchung von Betrug, Sicherheitsverstößen und anderen verbotenen oder rechtswidrigen Aktivitäten einschließlich der Einschätzung entsprechender Risiken (z. B. durch Nutzung der von Ihnen in Ihrem mobile.de Konto hinterlegten Telefonnummer im Rahmen einer Zwei-Faktor-Authentifizierung), jeweils soweit nicht bereits eine dahingehende gesetzliche Verpflichtung besteht.
- Überprüfung, ob die bei uns eingereichten Meldungen im Rahmen des Meldeverfahrens bezüglich rechtswidriger Inhalte (einschließlich unbenannter oder anonymer Meldungen) betrügerisch oder böswillig sind.
- Überwachung und Verbesserung der Informationssicherheit unserer Services, zum Beispiel durch das automatische Filtern und Blockieren von Bot-Netzwerken auf den Websites unserer Unternehmensgruppe, jeweils soweit nicht bereits eine dahingehende gesetzliche Verpflichtung besteht.
- Durchführung von Identitätsbestätigungen, Bewertung von Anträgen und Informationsabgleich zu Zwecken der Verifizierung.
- Automatische Filterung und ggf. manuelle Überprüfung der über unsere Nachrichten-Tools versendeten Nachrichten zum Schutz vor betrügerischen oder verdächtigen Aktivitäten oder bei Verstößen gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder unsere anderen Grundsätze, wie unten unter 'Überprüfung der über unsere Nachrichten-Tools versendeten Nachrichten' (Punkt 11) näher erläutert.
- Zurverfügungstellung von Funktionen für Nutzer, die die Abwicklung von Transaktionen einfacher oder komfortabler machen, z. B. durch Speicherung oder Wiederverwendung bestimmter Daten, die Sie in Ihrem Profil oder einem Kontaktformular angegeben haben, um Ihre Daten für weitere Anfragen bei der Nutzung der Dienste von mobile.de vorauszufüllen.
- Angebot der Funktion „Anruf-Analyst“ (Bereitstellung virtueller Telefonnummern) in Zusammenarbeit mit einem technischen Dienstleister (Kaisa Technologies AB), damit unsere Händler-Kunden das Interesse an ihren Inseraten besser analysieren können. Bei Verwendung dieser Funktion durch einen Händler-Kunden enthält jedes Inserat eine individuelle – und je nach Kanal des Zugriffs (Plattform, Desktop, mobileWeb, App) unterschiedliche – virtuelle Telefonnummer. Der mobile.de Händler kann mittels dieser Funktion sehen, für welches Inserat Sie als Anrufer sich interessieren und über welchen Kanal Sie das Inserat aufgerufen haben, da je nach Kanal verschiedene

virtuelle Rufnummern eingeblendet werden (z. B. wird in einem Inserat in der mobile.de App eine andere virtuelle Rufnummer eingeblendet als im selben Inserat, das zur Plattform Kleinanzeigen exportiert wurde und dort über die Desktop-Version aufgerufen wird). Auf diese Weise können die mobile.de Händler den Erfolg ihrer Inserate besser bewerten, relevante Anfragen direkt erkennen, die Kundenansprache noch zielgerichteter gestalten und ihre Antwortrate erhöhen. Auch werden die mobile.de Händler per E-Mail über verpasste Anrufe informiert. Wir verwenden die Anrufdaten zudem in aggregierter Form, um die Attraktivität unserer Services zu bewerten. Unser berechtigtes Interesse besteht darin, unseren Händler-Kunden eine möglichst attraktive Plattform zu bieten und die Nutzung unserer Angebote besser zu verstehen.

- Zur Prüfung und Durchführung der von Ihnen angefragten Kfz-Finanzierungen, insbesondere zur Übermittlung der von Ihnen eingegeben Daten zur Vorab-Kreditprüfung an die jeweilige Partnerbank und zusammen mit dem Ergebnis dieser Vorab-Kreditprüfung zur Beantwortung Ihrer Finanzierungsanfragen an den inserierenden mobile.de Händler sowie zur Prüfung von Provisionsansprüchen. Wir nutzen diese Informationen auch im Zusammenhang mit der Analyse Ihrer Nutzung unserer Services. Nähere Informationen, insbesondere auch zur Vorab-Kreditprüfung, erhalten Sie im Rahmen Ihrer jeweiligen Finanzierungsanfrage in den dortigen Datenschutzhinweisen.
- Analyse und Verbesserung unserer Services, indem wir beispielsweise Informationen von unseren Nutzern zu blockierten oder abgestürzten Seiten überprüfen oder indem wir Umfragen und Tests durchführen und auswerten (hierzu zählen etwa Händler- und Nutzerumfragen oder sog. A/B-Tests, zu deren Auswertung auch die Feststellung gehört, welcher Testgruppe Sie angehören), um Probleme zu identifizieren, zu lösen und Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen.
- Analyse von Telefongesprächen mit unserem Kundenservice, die wir mit Ihrem Einverständnis aufgezeichnet haben, und automatische Zusammenfassungen von Telefongesprächen mit unserem Kundenservice, um die Vorbereitung der Notizen zu optimieren.
- Zusendung von Werbung per Post (sofern Sie nicht widersprochen haben).
- Soweit dies ohne ausdrückliche Einwilligung gesetzlich zulässig ist, Kontaktaufnahme mit Ihnen mittels elektronischer Post (z. B. E-Mail) oder Telefon, um Ihnen Gutscheine, Rabatte und Sonderaktionen anzubieten, Meinungsumfragen und Befragungen durchzuführen, Sie über unsere Services zu informieren und um Sie nach einer von Ihnen im Rahmen eines Direkt-Verkaufs vorgenommenen Terminvereinbarung mit einem mobile.de Händler zu kontaktieren, um Ihnen beispielsweise Terminbestätigung und -erinnerung zukommen zu lassen oder Sie anderweitig im Hinblick auf den Termin zu unterstützen. Wenn Sie keine Marketingmitteilungen von uns erhalten möchten, können Sie diese auch über den Link in der von Ihnen empfangenen E-Mail abbestellen. Aus technischen Gründen kann die Umsetzung einige Tage in Anspruch nehmen.
- Anpassung von Seiteninhalten, um anhand der von Ihnen vorgenommenen Handlungen die Inserate und Dienstleistungen anzuzeigen, die Ihnen gefallen

könnten.

- Beurteilung der Qualität und des Erfolgs unserer E-Mail-Marketing-Kampagnen auf aggregierter Basis (z. B. durch Analyse von Öffnungs- und Klickraten).
- Beurteilung der Servicequalität von Händlern (z. B. anhand von Angaben zur Beantwortung von Anfragen von Interessenten).
- Bereitstellung gemeinsamer Inhalte und Dienstleistungen (wie z. B. die Registrierung für Dienstleistungen, die Abwicklung von Transaktionen und die Erbringung von Kundenservice) mit Kooperationspartnern wie etwa Banken und Versicherungen.
- Maßnahmen zur Erleichterung der Einhaltung der steuerrechtlichen Vorschriften für die Erhebung, Offenlegung und Meldung von Informationen.
- Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung eines Unternehmenskaufs, z. B. im Falle einer Fusion mit einem anderen Unternehmen oder einer Übernahme durch ein anderes Unternehmen. Wenn ein solches Ereignis eintreten sollte, werden wir von dem neuen zusammengeschlossenen Unternehmen die Einhaltung dieser Datenschutzerklärung in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten verlangen. Sollten Ihre personenbezogenen Daten zu irgendwelchen nicht in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeitet werden, werden Sie im Voraus über die Verarbeitung Ihrer Daten zu diesen neuen Zwecken informiert.
- Ausübung von oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche, einschließlich solcher Rechtsansprüche, die von einem mobile.de Nutzer gegenüber einem anderen mobile.de Nutzer geltend gemacht werden.

Soweit erforderlich, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren der genannten Zwecke an Auftragsverarbeiter und folgende weitere Empfänger:

- Mitglieder unserer Unternehmensgruppe gemäß Ziffer 5.6 dieser Datenschutzerklärung
- Externe Serviceanbieter
- Andere mobile.de Nutzer
- Partnerbanken und mobile.de Händler
- Strafverfolgungsbehörden, Gerichte, sonstige staatliche Stellen, zwischenstaatliche oder supranationale Stellen
- Dritte, die an einem Gerichtsverfahren beteiligt sind
- Kreditauskunfteien, Datenüberprüfungsdienste, Inkassobüros (z. B. Informationen zu Zahlungsverzögerungen, Zahlungsausfällen oder anderen Unregelmäßigkeiten, die für Ihre Kreditauskunft relevant sein können)
- Andere Unternehmen im Rahmen eines Unternehmenskaufs
- Rechteinhaber, die eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit uns abgeschlossen haben, im Fall einer Untersuchung wegen Betrugs, Verletzung geistigen Eigentums oder einer anderen rechtswidrigen Handlung, sofern wir die Untersuchung dieses Vorfalls nach eigenem Ermessen für notwendig oder sinnvoll erachten. In solchen Fällen werden wir

den Namen, die Adresse, die Stadt, die Postleitzahl, das Land, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, den Firmennamen und Inseratsinhalte mitteilen.

Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung auf Basis unserer berechtigten Interessen finden Sie unten unter '8. Rechte als betroffene Person' und im Hinblick auf die Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien unten unter '9. Cookies und ähnliche Technologien'.

5.5 Mit Ihrer Einwilligung verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zu den folgenden Zwecken:

- Personalisierung, Messung und Verbesserung unserer Werbeanzeigen und Werbeanzeigen Dritter in unseren Online-Angeboten, Online-Angeboten anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe oder Dritter.
- Werbung per Telefon oder elektronischer Post (wie E-Mail oder SMS), sofern dies nicht bereits ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zulässig ist, einschließlich Werbung anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe oder von Dritten.
- Analyse des Nutzerverhaltens zur Verbesserung unserer Services mit Hilfe von eigenen Tools sowie Tools von Drittanbietern, auch im Rahmen der Produktentwicklung, soweit die Datenverarbeitung zu diesen Zwecken nicht auf eine andere Rechtsgrundlage (insbes. berechtigte Interessen) gestützt wird. Mit Ihrer Einwilligung können die so gewonnenen Erkenntnisse auch zur Personalisierung von Direktwerbung (etwa per E-Mail) oder zum Ausspielen kontextbezogener Popups genutzt werden.
- Verarbeitung Ihrer exakten Standortdaten, um standortbezogene Dienstleistungen bereitstellen zu können.
- Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung, die Sie erteilt haben, damit wir oder Dritte Ihnen die Nutzung bestimmter Services ermöglichen oder Ihnen diese zur Verfügung stellen können, wie z. B. das automatische Vorausfüllen von Eingabeformularen für weitere Finanzierungsanfragen innerhalb der Services.

Informationen zu Ihrem Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung finden Sie unten unter '8. Rechte als betroffene Person' und im Hinblick auf die Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien unten unter '9. Cookies und ähnliche Technologien'.

Soweit erforderlich, übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten zu einem oder mehreren der genannten Zwecke an Auftragsverarbeiter und folgende weitere Empfänger:

- Mitglieder unserer Unternehmensgruppe gemäß Ziffer 5.6 dieser Datenschutzerklärung
- Externe Serviceanbieter
- Andere Dritte, mit denen wir zusammenarbeiten, um Ihnen bestimmte Dienstleistungen anzubieten (wie bei Einholung der jeweiligen Einwilligung beschrieben)

- Finanzinstitute und sonstige Partner aus dem Finanzsektor, mit denen wir zusammenarbeiten, damit wir Ihnen z. B. einen Versicherungs- oder Finanzierungsvergleich anbieten können. Diese Partner verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur dann, um Ihnen Werbung zuzusenden, wenn Sie ihre Dienstleistungen angefordert haben.

Ohne Ihre Einwilligung geben wir Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte für deren Marketing- und Werbezwecke weiter noch verkaufen oder stellen wir sie Dritten anderweitig gegen Entgelt zur Verfügung.

5.6 Datenaustausch zwischen Mitgliedern der Adevinta-Unternehmensgruppe

Wie oben unter '4.4 Personenbezogene Daten aus anderen Quellen' dargelegt, erhalten wir auch von anderen Mitgliedern der Adevinta-Unternehmensgruppe Zugang zu personenbezogenen Daten über Sie. Dies ermöglicht es uns insbesondere, Ihnen – soweit gesetzlich erforderlich mit Ihrer Einwilligung – Informationen über Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, von denen wir glauben, dass sie Sie interessieren könnten, und unsere Produkte, Dienstleistungen, Inhalte und Werbung zu verbessern, indem wir Ihre Nutzung der Dienstleistungen anderer Mitglieder unserer Unternehmensgruppe analysieren. Darüber hinaus können wir auf diese Weise Betrug, Sicherheitsverletzungen und andere verbotene oder rechtswidrige Handlungen besser verhindern, aufdecken, eindämmen und untersuchen sowie entsprechende Risiken besser bewerten. Wir gewähren auch anderen Mitgliedern unserer Unternehmensgruppe für die oben genannten Zwecke Zugang zu personenbezogenen Daten über Sie. Soweit andere Mitglieder unserer Unternehmensgruppe Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben, werden sie Maßnahmen zum Datenschutz ergreifen, die mindestens dasselbe Niveau haben wie die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Maßnahmen.

5.7 Automatisierte Entscheidungsfindung

Wir verwenden Technologien, die als automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilerstellung gelten. Wir werden keine automatisierten Entscheidungen über Sie treffen, die Sie wesentlich beeinträchtigen würden, es sei denn, eine solche Entscheidung ist im Rahmen eines mit Ihnen geschlossenen Vertrags erforderlich, wir haben Ihre Einwilligung eingeholt oder wir sind gesetzlich zur Nutzung solcher Technologien verpflichtet. Informationen zu Ihrem diesbezüglichen Widerspruchsrecht finden Sie unten unter '8. Rechte als betroffene Person'.

6. Internationale Datentransfers

Einige der Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres Landes oder haben Niederlassungen in Ländern, in denen die Datenschutzgesetze ein anderes Schutzniveau bieten können als die Gesetze in Ihrem Land. Bei der Übermittlung von Daten an solche Empfänger sorgen wir für geeignete Garantien.

6.1 Datentransfers an Mitglieder der Adevinta-Unternehmensgruppe

mobile.de ist Teil der Adevinta-Unternehmensgruppe. Im Regelfall werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich innerhalb des Europäischen

Wirtschaftsraums (EWR) verarbeitet. Sofern ausnahmsweise personenbezogene Daten an Gesellschaften der Adevinta-Unternehmensgruppe außerhalb des EWR übermittelt werden und kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission besteht, erfolgt diese Übermittlung auf Basis geeigneter Garantien (z. B. von der EU-Kommission erlassene oder genehmigte Standarddatenschutzklauseln nebst geeigneten zusätzlichen Maßnahmen, wo erforderlich).

6.2 Sonstige Datentransfers (aus dem Europäischen Wirtschaftsraum in Drittländer)

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur auf Grundlage geeigneter Garantien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) in Drittländer, d. h. Länder außerhalb des EWR, übermittelt. Zu den Drittländern, die ein angemessenes Datenschutzniveau bieten, gehören aktuell Andorra, Argentinien, Kanada (hinsichtlich Unternehmen, die unter den Personal Information Protection and Electronic Documents Act fallen), die Schweiz, die Färöer-Inseln, Guernsey, der Staat Israel, die Isle of Man, Japan, Jersey, Neuseeland, Uruguay, das Vereinte Königreich und Südkorea. In den übrigen Fällen sorgt mobile.de für die erforderlichen Garantien, bspw. durch den Abschluss von Datenschutzverträgen, die von der Europäischen Kommission erlassen wurden (z. B. Standarddatenschutzklauseln), mit den Empfängern, oder durch andere gesetzlich vorgesehene Maßnahmen. Eine Kopie der Dokumentation der von uns getroffenen Maßnahmen ist auf Anfrage bei uns erhältlich.

7. Speicherdauer und Löschung

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns und unseren Dienstleistern im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht gespeichert, soweit und solange dies für die in dieser Datenschutzerklärung genannten Verarbeitungszwecke erforderlich ist (weitere Informationen zu den Verarbeitungszwecken finden Sie unter '5. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sowie Kategorien von Empfängern'). Anschließend löschen wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß unseren Richtlinien zur Datenaufbewahrung und -löschung oder ergreifen Maßnahmen, um die Daten ordnungsgemäß zu anonymisieren. Etwas Abweichendes gilt dann, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten länger aufzubewahren (z. B. zur Erfüllung rechtlicher Pflichten oder für Steuer-, Buchhaltungs- und Prüfzwecke). In Europa betragen die Aufbewahrungsfristen in der Regel zwischen 6 und 10 Jahren (z. B. für Verträge, Mitteilungen und Geschäftsbriefe). Soweit gesetzlich zulässig oder erforderlich, schränken wir die Verarbeitung Ihrer Daten ein anstatt sie zu löschen (z. B. durch Sperrung). Dies gilt insbesondere in Fällen, bei denen wir die betreffenden Daten möglicherweise noch für die weitere Vertragsabwicklung oder die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung benötigen oder ihre Aufbewahrung anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt ist. Das maßgebliche Kriterium für die Dauer der Einschränkung der Verarbeitung sind dann die gesetzlichen Verjährungs- bzw. Aufbewahrungsfristen. Nach Ablauf der relevanten Verjährungs- bzw. Aufbewahrungsfristen werden die betreffenden Daten gelöscht.

Wie lange wir personenbezogene Daten aufbewahren, kann je nach den von uns angebotenen Services und in Abhängigkeit von unseren gesetzlichen Verpflichtungen

gemäß dem jeweils anwendbaren nationalen Recht variieren. Die folgenden Faktoren beeinflussen typischerweise die Speicherdauer:

- **Erforderlichkeit für die Bereitstellung unserer Services**
  Dazu zählen z. B. die Durchführung des Nutzungsvertrags mit Ihnen, die Aufrechterhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit unserer Services, der Erhalt der Sicherheit unserer Systeme und die Pflege korrekter Geschäfts- und Finanzdokumente. Auf Grundlage dieser allgemeinen Regel werden die meisten unserer Aufbewahrungsfristen festgelegt.

- **Besondere Kategorien personenbezogener Daten**
  Handelt es sich um die Speicherung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (das sind personenbezogene Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person), ist eine verkürzte Aufbewahrungsfrist in der Regel angemessen.

- **Einwilligungsbasierte Verarbeitung personenbezogener Daten**
  Verarbeiten wir personenbezogene Daten auf der Grundlage einer Einwilligung (einschließlich einer Einwilligung in die verlängerte Speicherung), speichern wir die Daten für den Zeitraum, der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend Ihrer Einwilligung erforderlich ist.

- **Gesetzliche, vertragliche oder andere ähnliche Verpflichtungen**
  Entsprechende Aufbewahrungspflichten können sich z. B. aus Gesetzen oder behördlichen Anordnungen ergeben. Auch kann es erforderlich sein, personenbezogene Daten im Hinblick auf bereits anhängige oder zukünftige Rechtsstreitigkeiten zu speichern. Personenbezogene Daten, die in Verträgen, Mitteilungen und Geschäftsbriefen enthalten sind, können je nach nationalem Recht gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unterliegen.

8. Rechte als betroffene Person

Vorbehaltlich möglicher Einschränkungen nach nationalem Recht haben Sie als betroffene Person das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten. Außerdem können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung widerrufen und Widerspruch gegen unsere Verarbeitung auf der Grundlage berechtigter Interessen einlegen. Ferner können Sie bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einreichen.

Unsere zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin

Deutschland
https://www.datenschutz-berlin.de

Ihre Rechte im Einzelnen:

- Sie können Ihre einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in Zukunft nicht mehr auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten dürfen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
- Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen, wobei das Recht auf Auskunft durch nationales Recht beschränkt sein kann.
- Sie können die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen und haben unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung auch das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu verlangen.
- Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, wobei das Recht auf Löschung durch nationales Recht beschränkt sein kann.
- Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
- Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten und einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln ("**Recht auf Datenübertragbarkeit**").

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Dies gilt auch für ein damit zusammenhängendes Profiling. Werden Ihre personenbezogenen Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Die Bearbeitung Ihres Antrags auf Gewährung von Betroffenenrechten (z. B. Auskunft oder Löschung) erfolgt grundsätzlich unentgeltlich. Für offensichtlich unbegründete oder exzessive Anträge behalten wir uns im Einzelfall vor, gemäß den geltenden gesetzlichen Regelungen ein angemessenes Entgelt (maximal bis zur Höhe unserer tatsächlichen Kosten) zu verlangen oder die Bearbeitung des Antrags zu verweigern.

Ausübung Ihrer Betroffenenrechte und Verwaltung Ihrer Einstellungen

Ihre Betroffenenrechte (einschließlich etwaiger Auskunfts- und Löschanfragen) können Sie über unser hierfür vorgesehenes Kontaktformular ausüben. Darüber hinaus steht es Ihnen frei, uns auch auf anderen Wegen zu kontaktieren.

Möchten Sie Ihre Einstellungen im Hinblick auf Marketingmitteilungen von mobile.de ändern, können Sie dies jederzeit in Mein mobile.de unter "Konto bearbeiten" tun. Wenn Sie keine Marketingmitteilungen von uns erhalten möchten, können Sie diese auch über den Link in der von Ihnen empfangenen E-Mail abbestellen. Aus technischen Gründen kann die Umsetzung einige Tage in Anspruch nehmen. Informationen dazu, wie Sie Ihre Einstellungen im Hinblick auf Cookies und ähnliche Technologien verwalten können, finden Sie im nächsten Abschnitt Cookies und ähnliche Technologien.

9. Cookies und ähnliche Technologien

Wenn Sie unsere Services nutzen, können wir und ausgewählte Dritte Cookies und ähnliche Technologien nutzen, um Ihnen ein besseres, schnelleres und sichereres Nutzungserlebnis zu bieten oder um Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie die Services nutzen. Detaillierte Informationen zu unserer Nutzung von Cookies und ähnlichen Technologien und Ihren Wahlmöglichkeiten finden Sie auch in unserer Erklärung zur Verwendung von Cookies, Web-Beacons und ähnlichen Technologien.

Unsere Cookies und ähnliche Technologien haben unterschiedliche Funktionen:

- Sie können für die Erbringung unserer Services technisch notwendig sein.
- Sie helfen uns, unsere Services technisch zu optimieren (z. B. Monitoring von Fehlermeldungen und Ladezeiten).
- Sie helfen uns, Ihr Nutzungserlebnis zu verbessern (z. B. Speicherung der Schriftgröße und eingegebenen Formulardaten).
- Sie ermöglichen uns, Ihnen relevantere Werbeanzeigen einzublenden.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, die nur so lange auf Ihrem Gerät gespeichert bleiben, wie Ihr Browser aktiv ist (Session-Cookies), sowie Cookies und ähnliche Technologien, die länger auf Ihrem Gerät gespeichert bleiben (permanente Cookies). Nach Möglichkeit ergreifen wir angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um unberechtigten Zugriff auf unsere Cookies und ähnliche Technologien zu verhindern. Eine eindeutige ID sorgt dafür, dass nur wir und/oder ausgewählte Dritte Zugriff auf Cookie- Daten haben.

Ihre Wahlmöglichkeiten betreffend Cookies

Es steht Ihnen frei, die Verwendung von Cookies und ähnlichen Technologien zu deaktivieren, sofern Ihr Gerät dies unterstützt. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen in Ihren Browser- oder Geräteeinstellungen verwalten. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob wir Cookies und ähnlichen Technologien verwenden dürfen, um Ihnen personalisierte Werbeanzeigen einzublenden und ihr Nutzungsverhalten zu analysieren:

- Sie können über die Datenschutzeinstellungen festlegen, inwieweit sie in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken unter Nutzung von Cookies (und ähnlichen Technologien) einwilligen.
- Informationen zu werbungsbezogenen Drittanbieter-Cookies (und ähnlichen Technologien) und dazu, wie Sie ihre Nutzung unterbinden können, finden Sie auch auf den folgenden Websites:
    - http://www.youronlinechoices.eu
    - http://www.aboutads.info/choices (nur in englischer Sprache verfügbar)
    - http://www.networkadvertising.org/choices (nur in englischer Sprache verfügbar)

Wenn Sie sich gegen eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Werbezwecken unter Nutzung von Cookies (und ähnlichen Technologien) durch uns entscheiden, bedeutet dies nicht, dass Ihnen keine Werbeanzeigen gezeigt werden. Es bedeutet lediglich, dass diese Werbeanzeigen nicht mithilfe von Erstanbieter- oder Drittanbieter-Cookies, Web-Beacons oder ähnlichen Technologien für Sie personalisiert werden. Dies hat zur Folge, dass Sie zukünftig zwar keine personalisierte Werbung mehr erhalten, aber dennoch können personenbezogene Daten erfasst werden, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben.

10. Datensicherheit

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Risiken im Zusammenhang mit deren Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff sowie unberechtigter Weitergabe und Änderung zu minimieren. Hierzu setzen wir beispielsweise Firewalls und Datenverschlüsselung ein, aber auch physische Zutrittsbeschränkungen für unsere Rechenzentren und Berechtigungskontrollen für den Datenzugriff.

11. Weitere wichtige Informationen zum Datenschutz

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche wichtige Informationen zum Datenschutz in Verbindung mit der Nutzung unserer Services, einschließlich Informationen dazu, ob Sie

verpflichtet sind, personenbezogene Daten bereitzustellen.

Was geschieht, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten auf unseren Websites oder in unseren Anwendungen für andere öffentlich machen?

Andere Nutzer haben Zugang zu den Informationen, die Sie bei mobile.de offenlegen oder an andere Nutzer weitergeben. Andere Nutzer können beispielsweise Ihre Inserate, Bewertungen und Bewertungskommentare einsehen.

Verantwortlichkeit für personenbezogene Daten anderer Nutzer, die Sie über mobile.de erhalten

Wenn Sie mit einem anderen Nutzer (z. B. einem Interessenten) kommunizieren und personenbezogene Daten von diesem (wie Name, E-Mail-Adresse oder weitere Kontaktdetails) erhalten, sind Sie unabhängig von mobile.de Verantwortlicher für diese personenbezogenen Daten und ihre Verarbeitung, nachdem wir diese an Sie übermittelt haben.

Sofern Sie nicht zu rein persönlichen Zwecken handeln, empfehlen wir Ihnen, Ihre Datenverarbeitung in einer eigenen Datenschutzinformation zu erläutern und die Privatsphäre der anderen Nutzer zu wahren. Sie müssen sich als Verkäufer in jedem Fall an die geltenden Datenschutzgesetze halten und insbesondere die Rechte der anderen Nutzer als Betroffene wahren, z. B. ihnen die Möglichkeit einräumen, die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten einzusehen und deren Löschung zu verlangen.

Sie dürfen die personenbezogenen Daten anderer Nutzer, auf die Sie Zugriff haben, nur für den Zweck der Abwicklung des Kontakts mit dem anderen Nutzer verwenden und im Übrigen nur für Zwecke, in die diese Nutzer ausdrücklich eingewilligt haben. Die Nutzung der personenbezogenen Daten anderer Nutzer, auf die Sie Zugriff haben, zu irgendwelchen anderen Zwecken, wie z. B. das Hinzufügen zu Mailinglisten ohne eine entsprechende ausdrückliche Einwilligung, stellt einen Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar.

Personenbezogene Daten von Dritten

Wenn Sie uns personenbezogene Daten einer anderen Person mitteilen, müssen Sie dazu die Einwilligung dieser Person einholen, oder dies muss gesetzlich zulässig sein. Sie müssen diese Personen darüber informieren, wie wir personenbezogene Daten gemäß unserer Datenschutzerklärung verarbeiten.

Überprüfung der über unsere Nachrichten-Tools versendeten Nachrichten

Alle über unsere Nachrichten-Tools versendeten Nachrichten werden zunächst von uns empfangen und dann an den Adressaten weitergeleitet. Dabei werden alle Nachrichten nach bestimmten Kriterien automatisiert gefiltert. Auffällige Nachrichten werden ggf. von unserem Kundenservice manuell überprüft. Bei einem Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten wir uns vor, die Übermittlung der Nachricht zu blockieren sowie ggf. Ihr mobile.de Konto zu sperren. In Verdachtsfällen, etwa nach einer begründeten Kundenbeschwerde, kann unser Kundenservice zur Sachverhaltsaufklärung auch in bereits versendete Nachrichten Einsicht nehmen.

Dies dient der Wahrung berechtigter Interessen wie dem Schutz vor betrügerischen oder verdächtigen Aktivitäten (z. B. Spam, Viren, Phishing oder andere rechtswidrige Aktivitäten) oder der Durchsetzung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und unserer anderen Grundsätze (z. B. bei rechtswidrigen und anderen verbotenen Inhalten).

Sind Sie verpflichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen?

Einige der personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitstellen (z. B. solche, über die wir Sie identifizieren können), sind für den Abschluss des Vertrags über die Nutzung unserer Services erforderlich. Die Überlassung aller anderen personenbezogenen Daten ist freiwillig, kann aber zur Nutzung unserer Services notwendig sein, wie z. B. die für die Aufgabe eines Inserats erforderlichen Angebots- oder Kontaktinformationen.

Privatsphäre von Kindern

Unsere Services richten sich nicht an Minderjährige. Wir erheben wissentlich keine personenbezogenen Daten von Minderjährigen. Die Nutzung unserer Services ist Minderjährigen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gestattet.

Angemeldet bleiben

Wenn Sie sich mit Ihrem mobile.de Konto anmelden, bleiben Sie für einen bestimmten Zeitraum in Ihrem Konto angemeldet, bis Sie sich ausloggen. Nutzen Sie unsere App, bleiben Sie nach Ihrer Anmeldung stets eingeloggt. Wenn Sie einen öffentlichen Computer verwenden oder Ihren Computer mit anderen Personen teilen, empfehlen wir Ihnen, sich nicht dafür zu entscheiden, angemeldet zu bleiben, sondern sich auszuloggen. Sie und jeder andere Nutzer des Computers/Browsers, auf dem Sie sich angemeldet haben, können während des Zeitraums, in dem Sie eingeloggt sind, ohne weitere Autorisierung die meisten Bereiche Ihres mobile.de Kontos einsehen, darauf zugreifen und bestimmte Aktionen durchführen. Sie und jeder andere Nutzer dieses Computers/Browsers können unter anderem folgende Aktionen und Kontoaktivitäten durchführen:

- Ein Inserat einstellen oder Kontakt mit einem Verkäufer aufnehmen
- Ihre Aktivitäten einsehen
- Ihre Mein mobile.de Seite einsehen
- Ihre gespeicherten Fahrzeuge und Suchen einsehen oder bearbeiten
- Profilseite ansehen
- Aktivitäten nach dem Kauf durchführen (z. B. das Hinterlassen von Feedback oder das Einreichen von Beschwerden)

Wenn Sie versuchen, Ihr Passwort oder Ihren Nutzernamen zu ändern, andere Kontodaten zu aktualisieren oder andere Kontoaktivitäten außer den oben genannten auszuführen, werden Sie zur Eingabe Ihres Passworts aufgefordert.

Sie beenden die Sitzung, für die Sie eingeloggt sind, normalerweise, indem Sie sich ausloggen und/oder Ihre Cookies löschen. Wenn Sie bestimmte Datenschutzeinstellungen im Browser aktiviert haben, können Sie die Sitzung, für die Sie eingeloggt sind, auch durch einfaches Schließen des Browsers beenden. Wenn Sie einen

öffentlichen Computer benutzen oder Ihren Computer mit anderen Personen teilen, sollten Sie sich ausloggen und/oder Ihre Cookies löschen, sobald Sie unsere Services nicht mehr nutzen, um Ihr mobile.de Konto und Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.